

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA CONCURSOS DE MAGISTRATURA

Direito Constitucional — Tributação e Orçamento

Curadoria elaborada para preparação à Magistratura Estadual — banca FGV

Data da curadoria: 03 de setembro de 2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Período coberto: junho/2021 a junho/2026 (RG, repetitivos e controle concentrado) | junho/2023 a junho/2026 (casos isolados)

Sumário

Princípio da Anterioridade Tributária

A redução ou supressão de benefício fiscal deverá obedecer as regras e exceções do princípio da anterioridade tributária

É constitucional a Moratória da Soja; as leis estaduais, contudo, podem negar novos benefícios fiscais a quem a ela adere

Redução ou revogação de benefício fiscal do REINTEGRA acarreta majoração indireta de PIS e COFINS e, por isso, deve observar a anterioridade nonagesimal

A aplicação das alíquotas integrais do AFRMM, a partir da revogação do Decreto 11.321/2022 pelo Decreto 11.374/2023, não está submetida à anterioridade tributária

O Decreto nº 11.374/2023, que restabeleceu as alíquotas originárias do PIS/COFINS sobre receitas financeiras, não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal

O aumento na alíquota do ICMS por meio de medida provisória somente poderá ser exigido no ano fiscal seguinte ao da sua conversão em lei

Reserva Legal Tributária e Separação de Poderes

É inconstitucional norma estadual que permite ao governador autorizar, mediante decreto, compensação, transação, anistia, remissão, parcelamento, moratória e ampliação de prazo de recolhimento de tributos

Extrafiscalidade e Regimes Fiscais Especiais

A Lei 14.184/2021, que alterou o marco regulatório das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs), é constitucional

Decisão do STF sobre a Lei 11.116/2005 (regulamenta a produção e importação de biodiesel)

Reforma Tributária (EC 132/2023)

É parcialmente inconstitucional norma que restringe a isenção das alíquotas do IBS e da CBS na aquisição de automóveis às pessoas com deficiência mental severa ou profunda e às pessoas com transtorno do espectro autista em nível moderado ou grave

Imunidade Tributária Recíproca

Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à imunidade tributária recíproca

Imunidade de Entidades Religiosas, Educacionais e Assistenciais

As organizações assistenciais religiosas podem ser abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88

A renovação/concessão do CEBAS não pode ser indeferida com base em exigências materiais previstas em lei ordinária, decreto ou portaria, pois contrapartidas para fruição da imunidade do art. 195, §7º, da CF dependem de lei complementar

É constitucional dispositivo de lei que impõe condição temporal às entidades que pretendam obter ou renovar o CEBAS e determina sua incidência em relação a requerimentos protocolados anteriormente à edição da norma e ainda pendentes de julgamento

O CEBAS vigente ou com renovação tempestiva protocolada gera presunção relativa de cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN para fins de imunidade tributária da entidade beneficente de assistência social

Os atos de cancelamento da imunidade tributária pela ausência do preenchimento dos requisitos são dotados de carga declaratória, retroagindo à data em que estes deixaram de ser observados

O procedimento administrativo prévio do art. 32 da Lei nº 9.430/1996 também se aplica à suspensão da imunidade das contribuições sociais do art. 195, §7º, da CF/88

Imunidade e Comércio Exterior

A imunidade tributária do art. 149, §2º, I, da CF/88 abrange o PIS/COFINS que incidiria sobre o frete contratado por trading companies

A imunidade tributária de produtos para exportação (art. 155, §2º, X, "a", CF/88) diz respeito apenas aos bens que se integrem fisicamente à mercadoria final, não se estendendo a toda a cadeia produtiva

Imunidade Cultural e Musical

A imunidade musical somente se aplica para fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil; mídias importadas, mesmo que contenham obras de artistas nacionais, não gozam da imunidade tributária

Princípio da Anterioridade Tributária

 **A redução ou supressão de benefício fiscal deverá obedecer as regras e exceções do princípio da anterioridade tributária**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.473.645/PA | **Relator:** Min. Luís Roberto Barroso | **Data:** 24/03/2025

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1383

 **Tese fixada / Decisão:** O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as exceções constitucionais para cada tributo.

 **Resumo do caso:** O Estado do Pará revogou, por decreto, benefício fiscal de ICMS sobre fumo e manufaturados, com vigência imediata. O contribuinte alegou que a revogação equivalia a majoração indireta do tributo e deveria observar a anterioridade. O STF confirmou: reduzir ou extinguir benefício fiscal que aumente a carga tributária efetiva exige observância das anterioridades geral e nonagesimal, ressalvadas as exceções constitucionais próprias de cada tributo (ex.: ICMS-combustível, II, IE, IOF).

 **Conexões:** Tema 1.108 (REINTEGRA), Tema 1.368 (AFRMM), Tema 1.337 (PIS/COFINS – Decreto 11.374/2023), ADI 7.774/7.775 (Moratória da Soja), Súmula 544-STF.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13601/a-reducao-ou-supressao-de-beneficio-fiscal-devera-obedecer-as-regras-e-excecoes-do-principio-da-anterioridade-tributaria>

Data da consulta: 03/09/2026

 **É constitucional a Moratória da Soja; as leis estaduais, contudo, podem negar novos benefícios fiscais a quem a ela adere**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.774/MT e ADI 7.775/RO | **Relator:** Min. Flávio Dino (red. p/ acórdão nas duas ações; rel. originário na ADI 7.775: Min. Dias Toffoli) | **Data:** 12/08/2026

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional a Moratória da Soja como acordo setorial voluntário; são constitucionais as leis estaduais que negam novos benefícios fiscais a signatários, mas a revogação de benefícios já concedidos só produz efeitos após a anterioridade tributária (Tema 1.383) e respeitada a Súmula 544-STF.

 **Resumo do caso:** Leis do Mato Grosso e de Rondônia vedaram benefícios fiscais e concessão de terrenos públicos a empresas que aderissem à Moratória da Soja (acordo privado que restringe a compra de soja de área desmatada após 2008 no bioma amazônico). O STF declarou o acordo lícito (não configura cartel) e as leis estaduais constitucionais, por tratarem de vantagens discricionárias sem direito adquirido; mas a revogação imediata de benefícios já concedidos configura majoração indireta de tributo, sujeita à anterioridade geral/nonagesimal e à Súmula 544.

 **Conexões:** Tema 1.383 (RE 1.473.645), Súmula 544-STF, arts. 170 e 225 da CF/88, ADIs 4.901/4.902/4.903/4.937 e ADC 42 (Código Florestal).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14921/e-constitucional-a-moratoria-da-soja-as-leis-estaduais-contudo-podem-negar-novos-beneficios-fiscais-a-quem-a-ela-adere>

Data da consulta: 03/09/2026

Redução ou revogação de benefício fiscal do REINTEGRA acarreta majoração indireta de PIS e COFINS e, por isso, deve observar a anterioridade nonagesimal

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ARE 1.285.177/ES | **Relator:** Min. Cristiano Zanin | **Data:** 26/05/2025

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1108

 **Tese fixada / Decisão:** As reduções do percentual de crédito do REINTEGRA, bem como sua revogação, ensejam majoração indireta do PIS/COFINS e devem observar apenas a anterioridade nonagesimal (art. 195, §6º), não a anterioridade geral (art. 150, III, b).

 **Resumo do caso:** O REINTEGRA é subvenção econômica que devolve parte da carga tributária a exportadores, operacionalizada como redução do PIS/COFINS devido. Uma empresa questionou decreto que reduziu drasticamente o percentual de crédito, exigindo observância de ambas as anterioridades. O STF aplicou o Tema 1.383 e concluiu que, por se tratar de contribuição social, incide apenas a regra especial do art. 195, §6º (nonagesimal), afastada a anterioridade anual.

 **Conexões:** Tema 1.383, art. 195, §6º, CF/88, Lei 13.043/2014.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13749/reducao-ou-revogacao-de-beneficio-fiscal-do-reintegra-acarreta-majoracao-indireta-de-pis-e-cofins-e-por-isso-deve-observar-a-anterioridade-nonagesimal-nao-precisa-observar-a-anterioridade-anual>

Data da consulta: 03/09/2026

A aplicação das alíquotas integrais do AFRMM, a partir da revogação do Decreto 11.321/2022 pelo Decreto 11.374/2023, não está submetida à anterioridade tributária

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ARE 1.527.985/ES | **Relator:** Min. Luís Roberto Barroso | **Data:** 04/02/2025

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1368

 **Tese fixada / Decisão:** A aplicação das alíquotas integrais do AFRMM, a partir da revogação do Decreto 11.321/2022 pelo Decreto 11.374/2023, não está submetida à anterioridade tributária (exercício e nonagesimal).

 **Resumo do caso:** Decreto reduziu pela metade as alíquotas do AFRMM com vigência para 1º/01/2023, mas foi revogado no dia seguinte por novo decreto que restabeleceu as alíquotas integrais. O STF entendeu que, como a redução nunca chegou a produzir efeitos concretos, o restabelecimento não configura instituição/majoração de tributo, afastando a anterioridade — mesma lógica já aplicada ao PIS/COFINS (Tema 1.337) no mesmo episódio normativo.

 **Conexões:** Tema 1.337 (PIS/COFINS), ADC 84, Tema 1.383.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13458/a-aplicacao-das-aliquotas-integrais-do-afrmm-a-partir-da-revogacao-do-decreto-113212022-pelo-decreto-113742023-nao-esta-submetida-a-anterioridade-tributaria>

Data da consulta: 03/09/2026

O Decreto nº 11.374/2023, que restabeleceu as alíquotas originárias do PIS/COFINS sobre receitas financeiras, não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.501.643/PR | **Relator:** Min. Luís Roberto Barroso | **Data:** 19/10/2024

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1337

 **Tese fixada / Decisão:** A aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal.

 **Resumo do caso:** O Decreto 11.322/2022 reduziu pela metade as alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras; um dia depois, o Decreto 11.374/2023 o revogou, repristinando as alíquotas integrais do Decreto 8.426/2015. O STF, reafirmando a liminar da ADC 84, considerou que, como a redução nunca teve eficácia concreta, não há majoração de tributo apta a atrair a anterioridade nonagesimal.

 **Conexões:** ADC 84, Tema 1.368 (AFRMM, mesmo episódio normativo).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13189/o-decreto-no-113742023-que-restabeleceu-as-aliquotas-originarias-do-pis-cofins-sobre-receitas-financeiras-nao-precisa-respeitar-a-anterioridade-nonagesimal>

Data da consulta: 03/09/2026

 **O aumento na alíquota do ICMS por meio de medida provisória somente poderá ser exigido no ano fiscal seguinte ao da sua conversão em lei**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.375/TO | **Relator:** Min. André Mendonça | **Data:** 29/09/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Em razão do art. 62, §2º, c/c o art. 150, III, "b", da CF/88, a cobrança de aumento de alíquota de ICMS, quando decorrente de medida provisória, só produz efeitos no exercício financeiro seguinte ao da conversão em lei da MP.

 **Resumo do caso:** Medida provisória do Governador do Tocantins majorou a alíquota do ICMS em 29/12/2022, com vigência a partir de abril/2023, mas só foi convertida em lei em março/2023. O STF deu interpretação conforme para vedar a cobrança da nova alíquota antes de 1º/01/2024, pois somente a partir da conversão em lei se estabiliza o marco temporal da anterioridade de exercício, aplicável ao ICMS.

 **Conexões:** art. 62, §2º, CF/88, Tema 278 (PIS — marco da conversão de MP), Tema 1.383.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12192/o-aumento-na-aliquota-do-icms-por-meio-de-medida-provisoria-somente-podera-ser-exigido-no-ano-fiscal-seguinte-ao-da-sua-conversao-em-lei>

Data da consulta: 03/09/2026

Reserva Legal Tributária e Separação de Poderes

 **É inconstitucional norma estadual que permite ao governador autorizar, mediante decreto, compensação, transação, anistia, remissão, parcelamento, moratória e ampliação de prazo de recolhimento de tributos**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.699/AP | **Relator:** Min. Nunes Marques | **Data:** 02/06/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Norma estadual não pode atribuir ao Governador competência para, por decreto, conceder anistia, remissão, compensação, parcelamento, moratória ou ampliação de prazo tributário — matérias reservadas à lei em sentido formal (art. 150, I e §6º, CF/88), sujeitas ainda à Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14, LC 101/2000).

 **Resumo do caso:** Lei do Amapá autorizava o Governador a conceder, por decreto, diversos benefícios e renúncias fiscais de ICMS. O STF declarou a inconstitucionalidade por violação à reserva legal tributária e à separação de poderes, afirmando que tais benefícios exigem lei específica e estudo de impacto orçamentário-financeiro nos termos da LRF. Modulou os efeitos para preservar as concessões já realizadas.

 **Conexões:** art. 150, I e §6º, CF/88, art. 14 da LC 101/2000 (LRF), ADI 1.247 MC.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13756/e-inconstitucional-norma-estadual-que-permite-ao-governador-autorizar-mediante-decreto-a-realizacao-de-compensacao-ou-transacao-conceder-anistia-remissao-parcelamento-de-debitos-fiscais-moratoria-e-ampliacao-de-prazo-de-recolhimento-de-tributos>

Data da consulta: 03/09/2026

Extrafiscalidade e Regimes Fiscais Especiais

A Lei 14.184/2021, que alterou o marco regulatório das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs), é constitucional

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.174/DF | **Relator:** Min. Nunes Marques | **Data:** 02/12/2024

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São constitucionais as normas que modernizaram o marco regulatório das ZPEs (Lei 14.184/2021): não há contrabando legislativo na ampliação do escopo de medida provisória por lei de conversão com afinidade temática, nem ofensa à isonomia tributária, à livre concorrência ou à uniformidade geográfica no tratamento diferenciado extrafiscal.

 **Resumo do caso:** Partido político questionou lei de conversão de medida provisória que ampliou o regime das Zonas de Processamento de Exportação (habilitação de prestadoras de serviço, ZPEs patrocinadas por entes privados), alegando "contrabando legislativo" e violação à isonomia/uniformidade geográfica. O STF validou a lei: houve pertinência temática entre a MP e a lei de conversão, e o tratamento diferenciado se justifica pelos objetivos constitucionais de desenvolvimento nacional e redução de desigualdades regionais (arts. 3º e 170, VII, CF/88).

 **Conexões:** art. 62, §§5º e 12, CF/88 ("contrabando legislativo"), art. 151, I, CF/88 (uniformidade geográfica), Lei 11.508/2007.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13266/a-lei-141842021-que-alterou-o-marco-regulatorio-das-zonas-de-processamento-de-exportacao-zpes-e-constitucional>

Data da consulta: 03/09/2026

Decisão do STF sobre a Lei 11.116/2005 (regulamenta a produção e importação de biodiesel)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 3.465/DF | **Relator:** Min. Luís Roberto Barroso, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli | **Data:** 29/09/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É válida a delegação ao Poder Executivo para fixar coeficientes de redução de alíquotas de PIS/COFINS sobre biodiesel (finalidade extrafiscal), desde que respeitada a anterioridade nonagesimal em caso de aumento e estudo de impacto orçamentário em caso de renúncia; o cancelamento de registro especial por inadimplência fiscal exige proporcionalidade; multa de 100% por inoperância de medidor de vazão é confiscatória e deve ser reduzida a 30%.

 **Resumo do caso:** ADI questionou dispositivos da Lei 11.116/2005 sobre biodiesel: delegação ao Executivo para alterar alíquotas de PIS/COFINS, cancelamento de registro especial por inadimplência fiscal e multa de 100% por inoperância de medidor de vazão. O STF deu interpretação conforme aos dois primeiros pontos (exigindo anterioridade/estudo de impacto e proporcionalidade no cancelamento) e reduziu a multa para 30%, com modulação de efeitos.

 **Conexões:** art. 113 do ADCT, Tema 1.383, princípio da proporcionalidade em sanções tributárias.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14112/decisao-do-stf-sobre-a-lei-111162005-regulamenta-a-producao-e-importacao-de-biodiesel>

Data da consulta: 03/09/2026

Reforma Tributária (EC 132/2023)

 **É parcialmente inconstitucional norma que restringe a isenção das alíquotas do IBS e da CBS na aquisição de automóveis às pessoas com deficiência mental severa ou profunda e às pessoas com transtorno do espectro autista em nível moderado ou grave**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.779/DF e ADI 7.790/DF | **Relator:** Min. Alexandre de Moraes | **Data:** 03/08/2026

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** A autorização à lei complementar para fixar critérios do benefício de alíquota zero de IBS/CBS na compra de automóveis por pessoas com deficiência e pessoas com TEA (art. 9º da EC 132/2023) não permite excluir, por gradação de severidade, pessoas que a norma constitucional já contemplou sem distinção.

 **Resumo do caso:** A LC 214/2025 restringiu a alíquota zero de IBS/CBS na compra de automóveis à deficiência mental "severa ou profunda" e ao TEA "moderado ou grave", excluindo casos mais leves. O STF declarou parcialmente inconstitucionais essas gradações, por não terem amparo na EC 132/2023, mantendo os demais critérios legais (inclusive a diferenciação conferida aos taxistas).

 **Conexões:** EC 132/2023 (Reforma Tributária), LC 214/2025, Lei 8.989/1995.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14879/e-parcialmente-inconstitucional-norma-que-restringe-a-isencao-das-aliquotas-do-ibs-e-da-cbs-na-aquisicao-de-automoveis-as-pessoas-com-deficiencia-mental-severa-ou-profunda-e-as-pessoas-com-transtorno-do-espectro-autista-em-nivel-moderado-ou-grave>

Data da consulta: 03/09/2026

Imunidade Tributária Recíproca

Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à imunidade tributária recíproca

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ACO 3.410/SE | **Relator:** Min. Roberto Barroso | **Data:** 20/04/2022

Sistemática: Caso isolado (Seção)

 **Tese fixada / Decisão:** Sociedade de economia mista prestadora exclusiva de serviço público essencial (água/esgoto), sem intuito de lucro e sem concorrência, goza de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a") — aplicação do Tema 1.140 da repercussão geral (RE 1.320.054).

 **Resumo do caso:** A companhia de saneamento de Sergipe (DESO) pleiteou reconhecimento de imunidade recíproca quanto a impostos federais. O STF confirmou os três requisitos para extensão da imunidade a estatais: prestação de serviço público, ausência de intuito lucrativo e regime de exclusividade (sem concorrência), reafirmando a tese fixada no Tema 1.140 da repercussão geral (RE 1.320.054, Rel. Min. Fux, 2021).

 **Conexões:** Tema 1.140 (RE 1.320.054), casos ECT e INFRAERO, art. 150, VI, "a", e §2º, CF/88.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9426/sociedade-de-economia-mista-estadual-prestadora-exclusiva-do-servico-publico-de-abastecimento-de-agua-potavel-e-coleta-e-tratamento-de-esgotos-sanitarios-faz-jus-a-imunidade-tributaria-reciproca>

Data da consulta: 03/09/2026

Imunidade de Entidades Religiosas, Educacionais e Assistenciais

As organizações assistenciais religiosas podem ser abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 630.790/SP | **Relator:** Min. Roberto Barroso | **Data:** 18/03/2022

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 336

 **Tese fixada / Decisão:** As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social para gozar da imunidade do art. 150, VI, "c", CF/88, que abrange não só os impostos sobre patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens usados na consecução de seus objetivos estatutários.

 **Resumo do caso:** Entidade religiosa que também presta assistência social pediu imunidade quanto ao Imposto de Importação e ao IPI na importação de insumos para suas finalidades essenciais. O STF reconheceu que a assistência social pode ser exercida por entidades religiosas (art. 203, CF/88) e ampliou a imunidade para além do patrimônio, renda e serviços diretos, alcançando tributos sobre importação, desde que os bens se destinem às finalidades essenciais da entidade.

 **Conexões:** art. 203, CF/88, Súmula Vinculante 52, imunidade recíproca (mesma lógica ampliativa).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9059/as-organizacoes-assistenciais-religiosas-podem-ser-abrangidas-pela-imunidade-tributaria-prevista-no-art-150-vi-c-da-cf88>

Data da consulta: 03/09/2026

 **A renovação/concessão do CEBAS não pode ser indeferida com base em exigências materiais previstas em lei ordinária, decreto ou portaria, pois contrapartidas para fruição da imunidade do art. 195, §7º, da CF dependem de lei complementar**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: AgInt no MS 27.589-DF | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 05/02/2026

Sistemática: Caso isolado (Seção)

 **Tese fixada / Decisão:** O pedido de concessão ou renovação de CEBAS deve ser examinado à luz do art. 14 do CTN até que sobrevenha lei complementar específica (hoje, a LC 187/2021); é ilegal indeferi-lo com base apenas em exigências de decreto ou portaria, em aplicação do Tema 32 do STF (RE 566.622).

 **Resumo do caso:** Entidade filantrópica teve pedido de renovação do CEBAS indeferido por descumprimento de exigência prevista em decreto (e não do art. 14 do CTN). O STJ, aplicando o Tema 32 do STF, concedeu a segurança: apenas lei complementar pode fixar contrapartidas para a fruição da imunidade de contribuições sociais (art. 195, §7º); decreto ou portaria não pode servir de fundamento ao indeferimento.

 **Conexões:** Tema 32 (RE 566.622), art. 14 do CTN, LC 187/2021, art. 146, II, CF/88.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14442/a-renovacaoconcessao-do-cebas-nao-pode-ser-indeferida-com-base-em-exigencias-materiais-previstas-em-lei-ordinaria-decreto-ou-portaria-fois-contrapartidas-para-fruicao-da-imunidade-do-art-195-7o-da-cf-dependem-de-lei-complementar>

Data da consulta: 03/09/2026

 **É constitucional dispositivo de lei que impõe condição temporal às entidades que pretendam obter ou renovar o CEBAS e determina sua incidência em relação a requerimentos protocolados anteriormente à edição da norma e ainda pendentes de julgamento**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.319/DF | **Relator:** Min. Nunes Marques | **Data:** 27/10/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional lei que impõe condição temporal a pedidos de CEBAS ainda pendentes de decisão, mesmo protocolados antes de sua edição, pois não existe direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária; a exigência observa o princípio da eficiência (art. 37, CF/88) e não viola direito adquirido ou irretroatividade.

 **Resumo do caso:** Lei federal criou novo critério de avaliação para pedidos de CEBAS protocolados em 2009 e ainda pendentes de decisão em 2013. Entidades questionaram a retroatividade da exigência. O STF validou a norma: por ser o CEBAS ato vinculado, sujeito a verificação contínua, o momento relevante é o da análise do pedido, e não o do protocolo — não há direito adquirido a regime jurídico de imunidade.

 **Conexões:** Súmula 612-STJ, Tema 32, CEBAS/LC 187/2021.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14171/e-constitucional-dispositivo-de-lei-que-impoe-condicao-temporal-as-entidades-que-pretendam-obter-ou-renovar-o-cebas-e-determina-sua-incidencia-em-relacao-a-requerimentos-protocolados-anteriormente-a-edicao-da-norma-e-ainda-pendentes-de-julgamento>

Data da consulta: 03/09/2026

O CEBAS vigente ou com renovação tempestiva protocolada gera presunção relativa de cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN para fins de imunidade tributária da entidade beneficente de assistência social

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 1.942.242-SP | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 07/10/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O CEBAS válido gera presunção relativa (juris tantum) de cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN; essa presunção só pode ser afastada pelo Fisco em processo próprio com contraditório, não pela autoridade aduaneira a cada desembaraço; pedido de renovação tempestivo prorroga a validade do certificado anterior.

 **Resumo do caso:** Entidade com CEBAS vencido, mas com pedido de renovação tempestivo pendente, teve imunidade negada pela autoridade aduaneira em operação de importação, que exigiu nova comprovação documental a cada operação. O STJ afastou a exigência: o CEBAS já atesta o cumprimento dos requisitos, cabendo apenas ao Fisco — e não à alfândega — afastar essa presunção mediante procedimento próprio.

 **Conexões:** Súmula 612-STJ, art. 14 do CTN, art. 150, VI, "c", CF/88.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14303/o-cebas-vigente-ou-com-renovacao-tempestiva-protocolada-gera-presuncao-relativa-de-cumprimento-dos-requisitos-do-art-14-do-ctn-para-fins-de-imunidade-tributaria-da-entidade-beneficente-de-assistencia-social>

Data da consulta: 03/09/2026

Os atos de cancelamento da imunidade tributária pela ausência do preenchimento dos requisitos são dotados de carga declaratória, retroagindo à data em que estes deixaram de ser observados

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.937-RJ | **Relator:** Min. Herman Benjamin | **Data:** 23/05/2023

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Tanto a certidão que reconhece a condição de entidade assistencial (CEBAS) quanto o ato que a cancela têm natureza declaratória, retroagindo à data em que a entidade deixou de cumprir os requisitos legais (Súmula 612-STJ).

 **Resumo do caso:** Entidade teve o CEAS/CEBAS cancelado retroativamente após fiscalização da Receita Federal e questionou a retroatividade, alegando boa-fé. O STJ manteve o efeito ex tunc, aplicando a Súmula 612: o certificado — e seu cancelamento — tem natureza declaratória, retroagindo à data em que os requisitos deixaram de ser cumpridos, e não à do ato administrativo.

 **Conexões:** Súmula 612-STJ, Tema 32, CEBAS.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11780/os-atos-de-cancelamento-da-imunidade-tributaria-pela-ausencia-do-preenchimento-dos-requisitos-sao-dotados-de-carga-declaratoria-retroagindo-a-data-em-que-estes-deixaram-de-ser-observados>

Data da consulta: 03/09/2026

O procedimento administrativo prévio do art. 32 da Lei nº 9.430/1996 também se aplica à suspensão da imunidade das contribuições sociais do art. 195, §7º, da CF/88

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.165.172-SP | **Relator:** Min. Afrânio Vilela | **Data:** 17/03/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O procedimento prévio do art. 32 da Lei 9.430/1996 (notificação, defesa e ato declaratório motivado) também se aplica à suspensão da imunidade de contribuições sociais (art. 195, §7º), e não apenas à dos impostos (art. 150, VI, "c"); sem esse ato de suspensão, o lançamento é nulo.

 **Resumo do caso:** Entidade teve auto de infração de COFINS lavrado antes de qualquer ato formal de suspensão de sua imunidade quanto às contribuições sociais (o único ato de suspensão existente tratava apenas do imposto de renda). O STJ anulou o auto: a imunidade de contribuições sociais é limitação constitucional de mesma estatura que a dos impostos, exigindo idêntico procedimento prévio, com contraditório e ampla defesa, antes do lançamento.

 **Conexões:** ADI 1.802/DF, art. 32 da Lei 9.430/1996, art. 195, §7º, CF/88.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14898/o-procedimento-administrativo-previo-do-art-32-da-lei-no-94301996-tambem-se-aplica-a-suspensao-da-imunidade-das-contribicoes-sociais-do-art-195-7o-da-cf88>

Data da consulta: 03/09/2026

Imunidade e Comércio Exterior

A imunidade tributária do art. 149, §2º, I, da CF/88 abrange o PIS/COFINS que incidiria sobre o frete contratado por trading companies

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.367.071 AgR-EDv/PR | **Relator:** Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes | **Data:** 17/02/2023

Sistemática: Caso isolado (Seção)

 **Tese fixada / Decisão:** Não incide PIS/COFINS sobre as receitas do operador de transporte com o frete contratado por trading companies (exportação indireta) — extensão da imunidade do art. 149, §2º, I, também às operações de exportação indireta, na linha do Tema 674 (RE 759.244).

 **Resumo do caso:** Transportadora questionou a incidência de PIS/COFINS sobre fretes de cargas destinadas à exportação, contratados por trading companies. O STF estendeu a imunidade de receitas de exportação (art. 149, §2º, I) ao frete, mesmo em exportação indireta, reforçando o Tema 674: o que importa é a finalidade exportadora da operação, não a existência de intermediário.

 **Conexões:** Tema 674 (RE 759.244), ADI 4.735, conceito de trading company (DL 1.248/72).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11416/a-imunidade-tributaria-do-art-149-2o-i-da-cf88-abrange-o-pisofins-que-incidiria-sobre-o-frete-contratado-por-trading-companies>

Data da consulta: 03/09/2026

 **A imunidade tributária de produtos para exportação (art. 155, §2º, X, "a", CF/88) diz respeito apenas aos bens que se integrem fisicamente à mercadoria final, não se estendendo a toda a cadeia produtiva**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 704.815/SC | **Relator:** Min. Dias Toffoli, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes | **Data:** 08/11/2023

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 633

 **Tese fixada / Decisão:** A imunidade do art. 155, §2º, X, "a", CF/88 não alcança, nas exportações, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de bens de uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação.

 **Resumo do caso:** Empresa exportadora pretendia se creditar de ICMS sobre bens de uso e consumo (não incorporados fisicamente ao produto exportado), invocando a imunidade de exportação ampliada pela EC 42/2003. O STF manteve a técnica do crédito físico: só geram crédito os bens que se integram fisicamente à mercadoria; ampliar o creditamento para bens de uso e consumo depende de lei complementar.

 **Conexões:** EC 42/2003, LC 87/1996, técnica de crédito físico x crédito financeiro.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12258/a-imunidade-tributaria-de-produtos-para-exportacao-art-155-2o-x-a-cf88-diz-respeito-apenas-aos-bens-que-se-integrem-fisicamente-a-mercadoria-final-nao-se-estendendo-a-toda-a-cadeia-produtiva>

Data da consulta: 03/09/2026

Imunidade Cultural e Musical

 **A imunidade musical somente se aplica para fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil; mídias importadas, mesmo que contenham obras de artistas nacionais, não gozam da imunidade tributária**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ARE 1.244.302/SP | **Relator:** Min. Gilmar Mendes | **Data:** 16/09/2024

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1083

 **Tese fixada / Decisão:** A imunidade do art. 150, VI, "e", CF/88 não se aplica às importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil, ainda que contenham obra musical de artista brasileiro.

 **Resumo do caso:** Empresa importou discos de vinil produzidos no exterior contendo obras de artistas brasileiros e pleiteou a imunidade musical (EC 75/2013) na importação. O STF negou: a imunidade tem limite espacial expresso ("produzidos no Brasil") e visa proteger a indústria musical nacional; interpretação teleológica não permite estendê-la a suportes fabricados fora do país.

 **Conexões:** EC 75/2013 ("PEC da Música"), Lei 9.610/1998 (conceitos de fonograma/videofonograma).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13049/a-imunidade-musical-somente-se-aplica-para-fonogramas-e-videofonogramas-musicais-produzidos-no-brasil-midias-importadas-mesmo-que-tenham-obras-de-artistas-nacionais-nao-gozam-da-imunidade-tributaria>

Data da consulta: 03/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Princípio da Anterioridade Tributária

1. [A redução ou supressão de benefício fiscal deverá obedecer as regras e exceções do princípio da anterioridade tributária](#) (Repercussão Geral — Tema 1383)
2. [É constitucional a Moratória da Soja; as leis estaduais, contudo, podem negar novos benefícios fiscais a quem a ela adere](#) (Controle Concentrado)
3. [Redução ou revogação de benefício fiscal do REINTEGRA acarreta majoração indireta de PIS e COFINS e, por isso, deve observar a anterioridade nonagesimal](#) (Repercussão Geral — Tema 1108)
4. [A aplicação das alíquotas integrais do AFRMM, a partir da revogação do Decreto 11.321/2022 pelo Decreto 11.374/2023, não está submetida à anterioridade tributária](#) (Repercussão Geral — Tema 1368)
5. [O Decreto nº 11.374/2023, que restabeleceu as alíquotas originárias do PIS/COFINS sobre receitas financeiras, não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal](#) (Repercussão Geral — Tema 1337)
6. [O aumento na alíquota do ICMS por meio de medida provisória somente poderá ser exigido no ano fiscal seguinte ao da sua conversão em lei](#) (Controle Concentrado)

Reserva Legal Tributária e Separação de Poderes

7. [É inconstitucional norma estadual que permite ao governador autorizar, mediante decreto, compensação, transação, anistia, remissão, parcelamento, moratória e ampliação de prazo de recolhimento de tributos](#) (Controle Concentrado)

Extrafiscalidade e Regimes Fiscais Especiais

8. [A Lei 14.184/2021, que alterou o marco regulatório das Zonas de Processamento de Exportação \(ZPEs\), é constitucional](#) (Controle Concentrado)
9. [Decisão do STF sobre a Lei 11.116/2005 \(regulamenta a produção e importação de biodiesel\)](#) (Controle Concentrado)

Reforma Tributária (EC 132/2023)

10. [É parcialmente inconstitucional norma que restringe a isenção das alíquotas do IBS e da CBS na aquisição de automóveis às pessoas com deficiência mental severa ou profunda e às pessoas com transtorno do espectro autista em nível moderado ou grave](#) (Controle Concentrado)

Imunidade Tributária Recíproca

11. [Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à imunidade tributária recíproca](#) (Caso isolado (Seção))

Imunidade de Entidades Religiosas, Educacionais e Assistenciais

12. [As organizações assistenciais religiosas podem ser abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88](#) (Repercussão Geral — Tema 336)
13. [A renovação/concessão do CEBAS não pode ser indeferida com base em exigências materiais previstas em lei ordinária, decreto ou portaria, pois contrapartidas para fruição da imunidade do art. 195, §7º, da CF dependem de lei complementar](#) (Caso isolado (Seção))
14. [É constitucional dispositivo de lei que impõe condição temporal às entidades que pretendam obter ou renovar o CEBAS e determina sua incidência em relação a requerimentos protocolados anteriormente à edição da norma e ainda pendentes de julgamento](#) (Controle Concentrado)
15. [O CEBAS vigente ou com renovação tempestiva protocolada gera presunção relativa de cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN para fins de imunidade tributária da entidade beneficente de assistência social](#) (Caso isolado (Turma))

16. [Os atos de cancelamento da imunidade tributária pela ausência do preenchimento dos requisitos são dotados de carga declaratória, retroagindo à data em que estes deixaram de ser observados](#) (Caso isolado (Turma))
17. [O procedimento administrativo prévio do art. 32 da Lei nº 9.430/1996 também se aplica à suspensão da imunidade das contribuições sociais do art. 195, §7º, da CF/88](#) (Caso isolado (Turma))

Imunidade e Comércio Exterior

18. [A imunidade tributária do art. 149, §2º, I, da CF/88 abrange o PIS/COFINS que incidiria sobre o frete contratado por trading companies](#) (Caso isolado (Seção))
19. [A imunidade tributária de produtos para exportação \(art. 155, §2º, X, "a", CF/88\) diz respeito apenas aos bens que se integrem fisicamente à mercadoria final, não se estendendo a toda a cadeia produtiva](#) (Repercussão Geral — Tema 633)

Imunidade Cultural e Musical

20. [A imunidade musical somente se aplica para fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil; mídias importadas, mesmo que contenham obras de artistas nacionais, não gozam da imunidade tributária](#) (Repercussão Geral — Tema 1083)

TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Os dez julgados abaixo reúnem a maior probabilidade de cobrança em prova (objetiva, discursiva ou sentença), por já terem sido cobrados em provas recentes, por fixarem teses de repercussão geral/controlado concentrado ainda muito atuais, ou por tratarem de temas com altíssima vocação de cobrança (Reforma Tributária, decisões de 2025/2026).

1. A redução ou supressão de benefício fiscal deverá obedecer as regras e exceções do princípio da anterioridade tributária

Repercussão Geral — Tema 1383 — RE 1.473.645/PA, 24/03/2025. Tema de repercussão geral que é a matriz de toda uma família de precedentes recentes sobre anterioridade e benefícios fiscais (Temas 1.108, 1.337, 1.368, e a Moratória da Soja); citado em prova FGV (ENAC II/2025).

2. É constitucional a Moratória da Soja; as leis estaduais, contudo, podem negar novos benefícios fiscais a quem a ela adere

Controle Concentrado — ADI 7.774/MT e ADI 7.775/RO, 12/08/2026. Julgado agosto/2026, extremamente recente, combina controle concentrado com aplicação direta do Tema 1.383 e temas ambientais/federativos — altíssima vocação para ser cobrado nas próximas provas.

3. O aumento na alíquota do ICMS por meio de medida provisória somente poderá ser exigido no ano fiscal seguinte ao da sua conversão em lei

Controle Concentrado — ADI 7.375/TO, 29/09/2023. Combina controle concentrado, medida provisória em matéria tributária estadual e anterioridade de exercício — citado em prova de Procurador da República (MPF/2025).

4. É inconstitucional norma estadual que permite ao governador autorizar, mediante decreto, compensação, transação, anistia, remissão, parcelamento, moratória e ampliação de prazo de recolhimento de tributos

Controle Concentrado — ADI 5.699/AP, 02/06/2025. Excelente para sentença/discursiva: reúne reserva legal tributária, separação de poderes e Lei de Responsabilidade Fiscal em um único caso concreto muito didático.

5. É parcialmente inconstitucional norma que restringe a isenção das alíquotas do IBS e da CBS na aquisição de automóveis às pessoas com deficiência mental severa ou profunda e às pessoas com transtorno do espectro autista em nível moderado ou grave

Controle Concentrado — ADI 7.779/DF e ADI 7.790/DF, 03/08/2026. Uma das primeiras ADIs julgadas sobre a Reforma Tributária (EC 132/2023) — tema com altíssima probabilidade de cobrança nas próximas provas de Magistratura.

6. Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à imunidade tributária recíproca

Caso isolado (Seção) — ACO 3.410/SE, 20/04/2022. Aplica o Tema 1.140, um dos temas mais cobrados sobre imunidade recíproca de estatais; citado em CESPE 2022/2023 e em prova FGV (TRF-3ª Região/2025).

7. As organizações assistenciais religiosas podem ser abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88

Repercussão Geral — Tema 336 — RE 630.790/SP, 18/03/2022. Um dos temas mais cobrados de toda a curadoria: citado em PGE/SE 2023, PGM/SP 2023, TJSP 2024 e TRF-6ª Região (FGV) 2025.

8. Os atos de cancelamento da imunidade tributária pela ausência do preenchimento dos requisitos são dotados de carga declaratória, retroagindo à data em que estes deixaram de ser observados

Caso isolado (Turma) — *AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.937-RJ, 23/05/2023*. Consolida a Súmula 612-STJ, já cobrada em duas provas de concurso (Juiz Federal TRF1/2023 e FUNDATEC/2024) — tese praticamente certa de reaparecer.

9. A imunidade tributária do art. 149, §2º, I, da CF/88 abrange o PIS/COFINS que incidiria sobre o frete contratado por trading companies

Caso isolado (Seção) — *RE 1.367.071 AgR-EDv/PR, 17/02/2023*. Extensão prática do Tema 674 a um caso novo (frete de trading companies), já cobrada em concurso (FADESP/SEFAZ-PA 2022) — boa "tese recente que se assemelha a outra já cobrada".

10. A imunidade musical somente se aplica para fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil; mídias importadas, mesmo que contenham obras de artistas nacionais, não gozam da imunidade tributária

Repercussão Geral — *Tema 1083* — *ARE 1.244.302/SP, 16/09/2024*. Tema pouco comum cobrado duas vezes em pouco tempo por bancas FGV (TJ-SE/2025 e ENAM 2026.1) — forte candidato a repetição.